

1500395-92.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 10 de outubro e 26 de novembro de 2020, em local incerto, mas nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, recebeu, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500395-92.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500395-92.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Fernando Pereira dos Santos e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 10 de outubro e 26 de novembro de 2020, em local incerto, mas nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, recebeu, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em quatro rodas BBS, aro 14, da marca Volkswagen, avaliadas em R\$ 800,00 (oitocentos reais), acompanhadas de quatro pneus de medidas 185/65, avaliados em R\$ 600,00 (seiscentos reais).

JEFERSON ALTAIR DONATO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia entre os dias 10 de outubro e 26 de novembro de 2020, em local incerto, mas nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em quatro rodas BBS, aro 14, da marca Volkswagen, avaliadas em R\$ 800,00 (oitocentos reais), acompanhadas de quatro pneus de medidas 185/65, avaliados em R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Segundo narra o Promotor de Justiça, o automóvel da vítima Emanoel Prado Alves foi subtraído no dia 10 de outubro de 2020.

Posteriormente, o denunciado Luís Fernando, no exercício de atividade comercial, numa oficina mecânica, recebeu, de uma pessoa desconhecida, com quem negociou a troca de outro jogo de rodas que possuía, as supracitadas rodas e pneus, que pertenciam ao veículo subtraído da vítima.

Alguns dias depois, Luís Fernando revendeu as rodas e pneus de origem espúria para Jeferson.

Passado algum tempo, Jeferson decidiu vender esses bens, anunciando-os no sítio eletrônico Feira do Rolo.

Entretanto, a vítima viu o anúncio, comunicou à Polícia e foi à oficina em que estavam as rodas, onde as reconheceu. Apesar disso, as rodas estavam desacompanhadas dos pneus subtraídos, de modo que esses não foram recuperados.

A denúncia (fls. 83/86) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/44), e foi recebida no dia 10 de maio de 2021 (fls. 87). Na mesma oportunidade, nos termos do parecer do Promotor de Justiça (fls. 83), foi denegada a suspensão condicional do processo aos acusados.

Citado (fls. 106), o réu Jeferson Altair Donato, assistido por Defensores nomeados (fls. 134/135), apresentou resposta à acusação (fls. 144/147).

Citado por edital (fls. 117), o réu Luís Fernando Pereira dos Santos não compareceu em Juízo, nem constituiu Defensor, sendo declarada a sua revelia e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 125).

Citado pessoalmente (fls. 184), o acusado Luís Fernando, assistido por Defensores nomeados (fls. 187/188), respondeu à acusação (fls. 193/196).

Inexistindo questão preliminar a analisar e ausente causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 152 e 201).

Durante a instrução processual (fls. 207/208), foram ouvidas a vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado Luís Fernando Pereira dos Santos. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual.

O acusado Jeferson Altair Donato não foi interrogado, pois se mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, sendo declarada a sua revelia (fls. 207/208).

Substituídos os debates por memoriais escritos, o Ministério Público apresentou-os, pleiteando a condenação, nos moldes da denúncia (214/223).

Nas alegações finais, a Defesa do acusado Jeferson Altair Donato requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP), a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos (fls. 227/233).

Por sua vez, a Defesa do acusado Luís Fernando Pereira dos Santos, nas alegações finais, requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, postulou a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP), a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos (fls. 234/242).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento de mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelos autos de entrega (fls. 14/15) e de avaliação (fls. 39/40 e 52), pelo laudo pericial (fls. 24/35) e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria dos crimes.

A vítima Emanoel Prado Alves (fls. 207/208) relatou que trabalhava no Hospital Regional e, às 7h, deixou seu veículo estacionado numa rua paralela ao seu local de trabalho. Após encerrar seu expediente laboral, retornou e não mais encontrou o

veículo. Acionou a Polícia Militar e constatou que realmente o automóvel havia sido furtado. Cerca de um mês após o furto, visualizou, numa página da Feira do Rolo, quatro rodas, juntamente com os pneus, à venda e constatou serem de sua propriedade, pois estavam instaladas no veículo anteriormente furtado. Entrou em contato com o anunciante, identificado como Jeferson, e combinou de encontrá-lo. No dia seguinte, encontrou-se com Jeferson e verificou que as rodas lhe pertenciam, entretanto, os pneus já haviam sido trocados. Conseguiu identificar as rodas por algumas características que elas possuíam, tais como manchas de cola e partes quebradas. Na ocasião, indagou Jeferson sobre a procedência das rodas, o qual lhe informou que havia adquirido de um indivíduo de prenome Luís Fernando. Por fim, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia, informou os fatos aos policiais, que apreenderam as rodas e as devolveram.

A testemunha Rogério Izidoro de Paula (fls. 207/208), policial civil, relatou que a vítima teve seu veículo furtado e, posteriormente, visualizou que as rodas de seu automóvel foram anunciadas para venda em um site. Emanuel entrou em contato com o vendedor e, após reconhecer as rodas, avisou os policiais civis, que foram ao local indicado, apreenderam aqueles objetos e conduziram os acusados à Delegacia. Afirmou que, ao serem indagados, ambos os réus negaram o furto do veículo, mas confirmaram a transação para a aquisição das rodas com pneus.

O acusado Luís Fernando, em seu interrogatório (fls. 207/208) negou ciência sobre a procedência ilícita das rodas. Afirmou que estava trabalhando quando um indivíduo desconhecido, alegando ser morador de Regente Feijó, chegou ao local e propôs-lhe a troca das rodas que estavam no veículo dele com as que estavam no carro do acusado. O interrogando aceitou a oferta. Após alguns dias, Jeferson levou seu veículo à oficina para consertar e, como não possuía dinheiro para pagar pelo conserto, ofereceu a troca das rodas que estavam no carro dele com as rodas instaladas no veículo de Luís. Na transação, Luís Fernando comprometeu-se a entregar as rodas e quitar a dívida que Jeferson tinha na oficina, cerca de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

O laudo pericial realizado no automóvel de Jeferson (fls. 24/35) traz algumas características das rodas que, em audiência (fls. 207/208), a vítima reconheceu, tais como marcas de cola e parte quebrada propositalmente, segundo afirmou. Portanto, conclui-se que as referidas rodas e os pneus eram produtos de crime. Ressalte-se que a posse de coisa ilícita faz recair sobre o possuidor o ônus de demonstrar sua boa-fé. Neste sentido:

(...) Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento - A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (TJSP; 8ª Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 0000799-81.2012.8.26.0306; Relator: Desembargador Grassi Neto; j. 11.08.2016).

(...) O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. (...) (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 197224; Relatora: Ministra Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE; j. 06.11.2012).

Os réus, entretanto, não se desincumbiram desse ônus.

Análise a conduta de cada um dos acusados em tópicos distintos.

I. Luís Fernando Pereira dos Santos

O acusado admitiu ter adquirido as rodas e os pneus de um indivíduo desconhecido, sem que lhe fosse apresentada nota fiscal. Essas circunstâncias já indicavam, de forma contundente, a origem ilícita do bem.

Por certo, não poderia ele acreditar na licitude da origem dos produtos e na boa-fé do indivíduo, sem que tivesse mínimos dados de qualificação do vendedor.

Vale lembrar que Luís Fernando admitiu, em Juízo, que comumente apareciam pessoas para negociar objetos na oficina em que trabalha. Entretanto, salientou que todos eram clientes, pessoas conhecidas.

Porém, desta vez, negociou com alguém que não conhecia, sequer questionando-o sobre a procedência dos bens ou anotando dados para que, posteriormente, pudesse contatá-

10.

Diante dessas evidências, conclui-se que o denunciado tinha conhecimento da origem ilícita das rodas e pneus ao adquiri-los.

Ao adquirir objetos que sabia serem produtos de crime, o réu realizou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 180 do Código Penal.

Por outro lado, em que pese a alegação do douto Promotor de Justiça (fls. 214/223), não é caso de aplicação da qualificadora prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal.

Embora a negociação tenha ocorrido no local em que o acusado trabalha, tal circunstância não foi essencial para que ela ocorresse, visto que, conforme declarado por Luís, o indivíduo passou, visualizou seu veículo estacionado defronte à oficina e, assim, fez a oferta de troca.

Além do mais, não há elementos a indicar que o acusado exercesse a atividade comercial de forma preponderante e profissional, uma vez que sua atividade precípua era o conserto de autos em oficina mecânica.

A demonstração de que o denunciado agiu dolosamente, consciente da origem espúria do objeto, inviabiliza a desclassificação da infração penal para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

Demonstradas a materialidade e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor a condenação de Luís Fernando Pereira dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

II. Jeferson Altair Donato.

Na fase extrajudicial (fls. 09/10), Jeferson afirmou que negociou com Luís Fernando a troca das rodas, mas, como as suas eram mais valiosas, receberia a diferença de R\$ 1.000,00 (mil reais), tendo recebido R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à vista e o restante foi parcelado em três vezes. Posteriormente, seu veículo foi apreendido por documentação irregular e, precisando de dinheiro para pagar a pensão de seu filho, anunciou as rodas com os pneus num site de compra e venda. Por fim, não soube informar como os pneus foram trocados.

Em que pese a alegação de Jeferson, o acusado Luís Fernando, ao ser ouvido (fls. 207/208), divergiu, afirmando que a troca foi realizada, mas, a diferença do valor seria dada como pagamento pelo conserto do veículo de Jeferson, o qual estava na oficina. Afirmou, ainda, que o valor seria de aproximadamente R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 400,00 (quatrocentos reais), bem abaixo do informado por Jeferson.

Ainda, conforme informado pela vítima (fls. 207/208), ao indagar Jeferson sobre a procedência das rodas, este lhe deu duas versões distintas, afirmando, inicialmente, que havia adquirido havia uma semana e, pouco depois, que estava com as rodas havia um mês.

As versões conflitantes colocam dúvida sobre a veracidade das declarações do acusado.

Ademais, Jeferson não conseguiu explicar como os pneus que estavam anteriormente nas rodas foram trocados.

Portanto, o dolo é inequívoco.

Ao adquirir objeto que sabia ser produto de crime, o réu realizou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 180 do Código Penal.

A demonstração de que o denunciado agiu dolosamente, consciente da origem espúria do objeto, inviabiliza a desclassificação da infração penal para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

Demonstradas a materialidade e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor a condenação de Jeferson Altair Donato pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que ambos os acusados são reincidentes, circunstância essa que será analisada na segunda fase da dosimetria. No mais, a culpabilidade (entendida como índice de reprovabilidade da conduta) de ambos os acusados, as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre suas personalidades e condutas sociais.

Desse modo, aplico a pena-base em seu patamar mínimo, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos acusados.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira dos réus, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, consigno que o réu Luis Fernando é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenações nos processos de conhecimentos nº 0002031-80.2015.8.26.0482 (fls. 58) e nº 0011131-59.2015.8.26.0482 (fls. 59); e o réu Jeferson é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenação no processo de conhecimento nº 0015776-98.2013.8.26.0482 (fls. 70 e 76/77).

Considerando as reincidências, exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para cada um dos acusados.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Em que pese a alegação da Defensora (fls. 234/242), o acusado Luís Fernando não confessou a autoria delitiva, pois, em suas declarações, tanto na fase extrajudicial (fls. 11/12), quanto sob o contraditório (fls. 207/208), afirmou que não desconfiava da origem ilícita das rodas.

Em razão da reincidência, a sanção imposta a ambos os acusados será cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 2º, CP).

A reincidência basta para determinar o cumprimento da reprimenda corporal em regime inicial mais severo, consoante expressa disposição do Código Penal (art. 33) e consolidado entendimento jurisprudencial. Leia-se:

(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. "Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação" (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; Primeira Turma; HC 142602 AgR; Relatora: Ministra Rosa Weber; j. 01.09.2017).

(...) A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "c", do CP). Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; Segunda Turma; ARE 825677 AgR; Relator: Ministro Gilmar Mendes; j. 23.09.2014).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal) e a concessão de sursis (art. 77, CP), aos denunciados, em razão da reincidência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para:

a) condenar LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, nascido aos 14/09/1981, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Judinalia Pereira dos Santos e Carlitos Neres dos Santos, inscrito no RG nº 31.398.746 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado;

b) condenar JEFERSON ALTAIR DONATO, nascido aos 31/08/1989, natural de São Paulo/SP, filho de Luci Vieira da Silva Donato e Aparecido Altair Donato, inscrito no RG nº 44.979.393 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, faculto aos condenados recorrerem em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoas presumivelmente pobres, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas

nos próximos cinco anos.

Como os pneus que estavam nas rodas não foram devolvidos, atentando-se ao auto de avaliação (fls. 52), fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em R\$ 600,00 (seiscentos reais) (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima, (art. 399, NSCGJ).

Para controle, anoto que o réu Jeferson Altair Donato está assistido por Defensores dativos indicados pelo convênio Defensoria/Unoeste (fls. 134/135), enquanto o réu Luís Fernando Pereira dos Santos está assistido por Defensores dativos indicados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 187/188).

Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão, guias de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA